Datum:	**Wirtschafts- und Sozialkunde** 1. Ausbildungsjahr	
Name:	**Modul 7 – Sozialer Arbeitsschutz · Lösungen**	

Modul 7: Sozialer Arbeitsschutz kompakt

28.01. (zweite Hälfte, nach Klausur 2) und 04.02. · 6 Punkte · Lehrbuch S. 25–27 · Methode: Expertenpuzzle

Das kann ich danach

- ☐ die wichtigsten Regeln des Arbeitszeitgesetzes nennen.
- ☐ den gesetzlichen Mindesturlaub berechnen.
- ☐ Schutzregeln für werdende Mütter nennen.
- ☐ Elternzeit und Elterngeld unterscheiden.

Aufgabe 1 Ankommen: Was weißt du noch aus Modul 6?

Aus dem Kopf beantworten.

1. Bis wie viel Uhr dürfen Jugendliche im Einzelhandel arbeiten?

bis 20 Uhr

2. Wie viel Pause brauchen Jugendliche bei mehr als sechs Stunden Arbeit?

60 Minuten

3. Ab welchem Alter gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz nicht mehr?

ab 18 Jahren – dann gilt das Arbeitszeitgesetz

Aufgabe 2 Streit im Pausenraum: Wer hat recht? (vorher)

Im Pausenraum der Nordstadt-Kauf GmbH wird diskutiert. Kreuze zuerst aus dem Bauch an. Nach dem Expertenpuzzle prüfst du mit dem Gesetz.

Nr.	Aussage	Bauch: ja/nein	nach dem Puzzle	Gesetz, §
1	**Jana (19):** „Ich habe heute zehn Stunden gearbeitet. Das ist doch verboten!“		stimmt nicht	ArbZG § 3
2	**Murat (25):** „Bei sieben Stunden Arbeit brauche ich gar keine Pause.“		stimmt nicht	ArbZG § 4
3	**Tom (30):** „Ich hatte bis 22 Uhr Inventur. Morgen um 6 Uhr darf ich wieder anfangen.“		stimmt nicht	ArbZG § 5
4	**Jana (19):** „24 Werktage Urlaub? Das Gesetz sagt doch 30!“		stimmt nicht	BUrlG § 3
5	**Murat (25):** „Wenn ich im Urlaub krank werde, ist der Tag halt weg.“		stimmt nicht	BUrlG § 9
6	**Svenja (28):** „Ich muss meinem Chef nicht sofort sagen, dass ich schwanger bin.“		stimmt	MuSchG § 15
7	**Svenja (28):** „Nach der Geburt komme ich sofort zurück, wenn ich mich fit fühle.“		stimmt nicht	MuSchG § 3
8	**Tom (30):** „Wenn ich in Elternzeit gehe, kann mich der Chef einfach rauswerfen.“		stimmt nicht	BEEG § 18

Zum Nachlesen: Die Expertenblätter

Wortspeicher
die Arbeitszeit · die Ruhezeit · der Werktag · der Arbeitstag · die Wartezeit · die Schutzfrist · das Beschäftigungsverbot · die Elternzeit · das Elterngeld · der Kündigungsschutz

Expertenpuzzle: Jede Person im 4er-Tisch bekommt einen Buchstaben und liest nur ihr Blatt. Die Expertinnen und Experten mit gleichem Buchstaben treffen sich, klären Fragen und kehren zurück.

Experte A · Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
Gilt für alle Beschäftigten ab 18 Jahren.

- Höchstens **8 Stunden** pro Werktag; bis **10 Stunden**, wenn der Durchschnitt über 6 Monate bei 8 Stunden bleibt.
- **Pausen:** mehr als 6 Std. Arbeit → **30 Min.**, mehr als 9 Std. → **45 Min.**; aufteilbar in Blöcke von mind. 15 Min.; nie mehr als 6 Std. ohne Pause.
- **Ruhezeit:** mindestens **11 Stunden** zwischen Feierabend und Arbeitsbeginn.
- Sonn- und Feiertage sind grundsätzlich frei; wer sonntags arbeiten darf, braucht einen Ersatzruhetag und mindestens **15 freie Sonntage** im Jahr.
- Die **Gewerbeaufsicht** überwacht die Einhaltung.

Experte B · Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
Gilt für alle Beschäftigten.

- Mindestens **24 Werktage** bezahlter Urlaub im Jahr. Werktage sind Montag bis Samstag – bei einer 5-Tage-Woche sind das **20 Arbeitstage**.
- Den vollen Anspruch gibt es nach **6 Monaten** im Betrieb (Wartezeit).
- Im Urlaub darf man keiner Arbeit nachgehen, die dem Erholungszweck widerspricht.
- Wer im Urlaub krank wird und ein **ärztliches Attest** vorlegt, bekommt die Krankheitstage **nicht** angerechnet.
- Tarifverträge geben oft mehr Urlaub; für Jugendliche gilt das JArbSchG (Modul 6).

Experte C · Mutterschutzgesetz (MuSchG)

Gilt für alle schwangeren und stillenden Beschäftigten, auch Auszubildende.

- **Schutzfrist:** 6 Wochen vor der Geburt (freiwillig arbeiten möglich) und **8 Wochen danach** (bei Früh- und Mehrlingsgeburten 12) – danach **Beschäftigungsverbot**.
- Keine schweren körperlichen Arbeiten (z. B. regelmäßig mehr als 5 kg heben), keine Arbeit mit gefährlichen Stoffen, nach dem 5. Monat nicht dauernd stehen.
- Höchstens 8,5 Stunden täglich (unter 18: 8 Stunden); keine Arbeit zwischen 20 und 6 Uhr (Ausnahmen mit Genehmigung bis 22 Uhr).
- **Kündigungsschutz** während der Schwangerschaft und bis **4 Monate** nach der Geburt.
- Die Schwangere **soll** den Betrieb informieren, sobald sie es weiß.

Experte D · Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Gilt für Mütter und Väter.

- **Elternzeit:** bis zu **3 Jahre** je Elternteil, unbezahlt; bis zu 24 Monate davon zwischen dem 3. und 8. Geburtstag. Der Arbeitgeber muss nicht zustimmen, aber rechtzeitig informiert werden.
- **Kündigungsschutz** ab dem Antrag und während der Elternzeit.
- **Elterngeld:** rund **65–67 %** des wegfallenden Nettoeinkommens, mindestens 300 €, höchstens 1.800 € im Monat.
- **Basiselterngeld** gibt es 12 Monate, mit Partnermonaten 14. **ElterngeldPlus** ist halb so hoch, läuft aber doppelt so lange – gut bei Teilzeit.
- Das Elterngeld beantragt man bei der Elterngeldstelle, nicht beim Arbeitgeber.

Aufgabe 3 Stammgruppe: Unsere Übersicht

Zurück am 4er-Tisch erklärt jede Person ihr Gesetz in zwei Minuten. Alle füllen die Tabelle aus.

Gesetz	Für wen?	Die drei wichtigsten Regeln
ArbZG	Beschäftigte ab 18	8 Std. (bis 10); Pause 30/45 Min.; 11 Std. Ruhezeit
BUrlG	alle Beschäftigten	24 Werktage; Wartezeit 6 Monate; Krankheit mit Attest zählt nicht
MuSchG	Schwangere und Stillende	6 Wochen vor, 8 Wochen nach der Geburt; keine schweren Arbeiten; Kündigungsschutz bis 4 Monate nach der Geburt
BEEG	Mütter und Väter	Elternzeit bis 3 Jahre; Kündigungsschutz; Elterngeld 65–67 % des Nettos

Aufgabe 4 Geführte Übung: Rechnen mit Arbeitszeit und Urlaub

Tipp: Werktage = Montag bis Samstag. Bei einer 5-Tage-Woche gilt: Urlaubstage × 5 : 6.

4.1 Murat (25) arbeitet von 8:00 bis 17:00 Uhr. Wie viel Pause braucht er, und wie lange arbeitet er dann?

9 Std. Anwesenheit; mehr als 6 Std. Arbeit → 30 Min. Pause → 8,5 Std. Arbeitszeit

4.2 Tom hat um 21:30 Uhr Feierabend. Wann darf er am nächsten Tag frühestens anfangen?

nach 11 Stunden Ruhezeit: um 8:30 Uhr

4.3 Jana arbeitet fünf Tage pro Woche. Wie vielen Arbeitstagen entsprechen 24 Werktage Urlaub?

24 × 5 : 6 = 20 Arbeitstage

Aufgabe 5 Freie Übung: Welches Gesetz – und was gilt?

5.1 Lisa (26), schwanger im 6. Monat, soll im Lager Getränkekisten stapeln.

MuSchG: verboten – keine schweren körperlichen Arbeiten (regelmäßig über 5 kg)

5.2 Kemal (32) will nach der Geburt seiner Tochter ein Jahr Elternzeit nehmen. Der Chef sagt: „Das genehmige ich nicht."

BEEG: Elternzeit braucht keine Zustimmung, nur eine rechtzeitige Anmeldung

5.3 Sara (22) ist seit drei Monaten im Betrieb und möchte zwei Wochen Urlaub.

BUrlG: voller Anspruch erst nach 6 Monaten Wartezeit; vorher anteilig (ein Zwölftel pro Monat) – Absprache mit dem Betrieb

5.4 Ben (19) soll am Samstag vor Weihnachten 11 Stunden arbeiten.

ArbZG: höchstens 10 Stunden am Tag – 11 Stunden sind verboten

Aufgabe 6 Prüfungs-Check: Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung

So fragt die IHK: In der Prüfung wirst du mit „Sie“ angesprochen. Aufgaben im Stil der Abschlussprüfung Wirtschafts- und Sozialkunde.

Die Mitarbeiterin Jana Roth bringt am errechneten Geburtstermin 12. Juni 2027 ihr Kind zur Welt. Am 15. Juli 2027 meldet sich Frau Roth im Kaufhaus Hansa GmbH. Sie fühlt sich fit und möchte wieder zur Arbeit kommen. Geben Sie an, ab wann Frau Roth frühestens wieder arbeiten darf! (Auszug § 6 MuSchG: Mütter dürfen bis zum Ablauf von acht Wochen, bei Früh- und Mehrlingsgeburten bis zum Ablauf von zwölf Wochen nach der Entbindung nicht beschäftigt werden.)

1. Erst sechs Wochen nach der Entbindung; vorher gilt ein Beschäftigungsverbot
2. Erst acht Wochen nach der Entbindung; vorher gilt ein Beschäftigungsverbot
3. Erst zwölf Wochen nach der Entbindung; vorher gilt ein Beschäftigungsverbot
4. Sofort, wenn die Ärztin ihr die Arbeitsfähigkeit bescheinigt
5. Sofort, wenn der Arbeitgeber es erlaubt

Lösung: ☐ **2** – keine Früh- oder Mehrlingsgeburt, also acht Wochen

Im Kaufhaus Hansa GmbH sind unter anderem folgende Personen beschäftigt: Frau Arndt, 16, Auszubildende in der Probezeit · Herr Bruns, 18, Auszubildender im 2. Ausbildungsjahr · Frau Claus, 34, befristeter Arbeitsvertrag · Herr Dietz, 41, in Elternzeit · Frau Engel, 38, Abteilungsleiterin · Frau Fuchs, 29, Leiterin Aus- und Weiterbildung. Prüfen Sie, welche 2 Personen einen besonderen gesetzlichen Kündigungsschutz genießen! (1 Arndt · 2 Bruns · 3 Claus · 4 Dietz · 5 Engel · 6 Fuchs)

Lösung: ☐ ☐ **2** und **4** – Azubi nach der Probezeit (Modul 4) und Elternzeit (§ 18 BEEG). In der Probezeit gibt es keinen besonderen Schutz.

Stellen Sie fest, welche der folgenden Vorschriften im Betrieb ausgehängt oder zugänglich gemacht werden muss!

1. Das Produkthaftungsgesetz
2. Das Verpackungsgesetz
3. Die Preisangabenverordnung
4. Das Jugendarbeitsschutzgesetz
5. Das Bundesurlaubsgesetz

Lösung: ☐ **4** – Aushängen oder im Intranet zugänglich machen muss der Betrieb u. a. Unfallverhütungsvorschriften, ArbZG, JArbSchG, MuSchG, AGG – nicht aber das BUrlG.

Aufgabe 7 Für Profis

Für Profis

7.1 Lea arbeitet in Teilzeit an vier Tagen pro Woche. **Berechne** ihren gesetzlichen Mindesturlaub in Arbeitstagen.

7.2 Kemal verdient 1.500 € netto. **Berechne** sein Basiselterngeld (bei seinem Einkommen gelten 65 %) und erläutere, warum ElterngeldPlus für ihn sinnvoll sein kann, wenn er in Teilzeit weiterarbeiten will.

7.3 Manche Beschäftigte möchten freiwillig 12 Stunden am Tag arbeiten, um früher ins Wochenende zu gehen. **Beurteile**, warum das Arbeitszeitgesetz das trotzdem verbietet.

7.1 24 Werktage × 4 : 6 = 16 Arbeitstage.

7.2 1.500 € × 0,65 = 975 € im Monat (67 % gibt es nur bis 1.200 € netto). ElterngeldPlus ist halb so hoch, läuft aber doppelt so lange und wird mit dem Teilzeitverdienst sinnvoll kombiniert – so fällt weniger Elterngeld durch die Anrechnung des Einkommens weg.

7.3 Lange Arbeitstage erhöhen die Unfall- und Fehlergefahr und schaden auf Dauer der Gesundheit. Das Gesetz schützt auch vor Druck: Was „freiwillig“ beginnt, wird schnell erwartet.

Aufgabe 8 Schätzen, testen, eintragen

Schau noch einmal auf Aufgabe 2: Wie oft lag dein Bauch richtig? Wie viele der 16 Punkte schaffst du im Selbsttest? Übertrage die Punkte ins Punktekonto und kreuze in der Kann-Liste die Ampel „nachher“ an.

Bauch richtig (von 8)	Schätzung Selbsttest	Ergebnis	Leistungspunkte (max. 3)